



ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :
30-07-2020 ನೋಂದಾಯಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ : 03-08-2020
ನಿರ್ಧಾರ : 01-06-2024
ಅವಧಿ: 03 ವರ್ಷಗಳು, 10 ತಿಂಗಳು, 02
ದಿನಗಳು

ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ.,
ದೇವದುರ್ಗರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ:
ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತ ಸಾತ್ವಿಕ್.,
ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ.,

ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ., ದೇವದುರ್ಗ.

ಒ.ಎಸ್.ನಂ.39/2020

ದಿನಾಂಕ : ಇದು 2024 ರ ಜೂನ್ 1 ನೇ ದಿನ.

ವಾದಿ: ಗಂಗಪ್ಪ ಪುತ್ರ ದಿವಂಗತ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ್,
ವಯೋಮಿತಿ: 70 ವರ್ಷ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್,
ಆರ್/ಒ.ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ, ಟಿಕ್ಕೂರು:
ದೇವದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು.

(ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಕೆ., ವಕೀಲರು)

--V/s--

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:1. ಹನುಮಂತ S/o. ಲೇಟ್. ಚಂದಪ್ಪ,
ವಯೋಮಿತಿ: 57 ವರ್ಷ, ಒಸಿಸಿ: ಕೃಷಿ,
ಆರ್ / ಒ. ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ,
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು.

2. ಬಸವರಾಜ್ S/o. ಚಂದಪ್ಪ,
ವಯಸ್ಸು: 53 ವರ್ಷ, ಒಸಿಸಿ: ಕೃಷಿ,
ಆರ್ / ಒ. ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ,
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು.



3. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ದಿವಂಗತ
ಭೀಮಪ್ಪ, ವಯಸ್ಸು: 41 ವರ್ಷ, ಒಸಿಸಿ:
ಮನೆ,
ಆರ್ / ಒ. ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ,
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು.

4. ಸಬಯ್ಯ ಪುತ್ರ ದಿವಂಗತ
ಚಂದಪ್ಪ, ವಯಸ್ಸು: 46 ವರ್ಷ,
ಒಸಿಸಿ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ,
ಆರ್ / ಒ. ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ,
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು. ಈಗ ಪುಣೆಯ ಲೋಗೋ
ರಸ್ತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಭರ್ಮಸಲೆ
ಬಳಿಯ ಆರ್ / ಒ ನಲ್ಲಿ,
ಟಿಕ್ಕೂರು: ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ: ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ.

5. ಯಲ್ಲಪ್ಪ S/o. ಲೇಟ್. ಚಂದಪ್ಪ,
ವಯಸ್ಸು: 39 ವರ್ಷ, ಒಸಿಸಿ:
ಕೃಷಿ,
ಆರ್ / ಒ. ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ,
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು.

6. ಸಂಗಯ್ಯ ಪುತ್ರ ಕರಿಬಸಪ್ಪ,
ವಯಸ್ಸು: 52 ವರ್ಷ, ಒಸಿಸಿ:
ಕೃಷಿ,
ಆರ್ / ಒ. ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ,
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು.

(ಡಿ.2 ರಿಂದ 5 ಎಕ್ಸ್-ಪಾರ್ಟ್)
(ಡಿ.1 ಮತ್ತು 6 ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ.ಸಿ., ವಕೀಲರು)

ತೀರ್ಪು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಘೋಷಣೆ, ಶಾಶ್ವತ
ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಒಆರ್ ಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಇದೆ.



2. ವಾದಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತು ಹುಳಿಗಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಬಸಯ್ಯ @ ಬಸಪ್ಪ 5/0. ಹನುಮ @ ಹನುಮಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ತಂದೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟು 11 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ ಅಳತೆಯ ಸೈ.ನಂ.35/3-1 ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ-



ತಲಾ 07 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟಾ ಮತ್ತು 04 ಎಕರೆ 08 ಗುಂಟಾ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 07 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 04 ಎಕರೆ 08 ಗುಂಟೆ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1, 2, 4 ಮತ್ತು 5 ರ ತಂದೆಯ ಚಂದಪ್ಪ 5/0 ಹನುವಾಮಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಒಟ್ಟು 20 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಅಳತೆಯ ಸೈ.ನಂ.35/3 ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಹುಲಿಗಪ್ಪ ಅವರ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹುಲಿಗಪ್ಪ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಅದರಂತೆ, ಅವನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಆಸ್ತಿಯ ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನಾದನು. ತದನಂತರ, ಅವರು ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಲಿಂಗಮ್ಮ W/o ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವನು ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಒಡೆಯನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದನು

11 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ರ ತಂದೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದು, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಆರ್ ಒಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ



ತಿಳಿದುಬಂತು. ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು, ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಾದಿಯು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.

3. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿ



ನಂ.6 ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ರ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾದದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ವಾದಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ವಾದಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಮೃತ ಹನುಅಂಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು. ೧೬.೦೭.೧೯೮೫ ರಂದು, ವಾದಿಯು ಸ್ವತಃ ಚಂದಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಚಂದಪ್ಪ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಾದರು. ಚಂದಪ್ಪನ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಅವರು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೂಲತಃ ಹನುಮಪ್ಪ ಬೇಗಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಹನುಮಪ್ಪ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಾದಿಯು ಮತ್ತು ಹುಳಿಗೇಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾದಿಯು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾದಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಅಜ್ಜ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು Sy.No.35/3-

1. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡುವ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ತಂದೆಯು ವಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ



ವಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ದಾವೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

4. ಮನವಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ:



ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

1. ದಾವೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಾದಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ರುಜುವಾತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೇ?
2. ದಾವೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಾದಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೇ?
3. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಉಂಟಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಎಂದು ವಾದಿಯು ರುಜುವಾತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೇ?
4. ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಾದಿಯು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ?
5. ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ವಾದಿಯು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ?
6. ಯಾವ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿ?

5. ತನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಾದಿಯು ತನ್ನನ್ನು PW.1 ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು PW.2 ಮತ್ತು 3 ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು Ex.P.1 ರಿಂದ 9 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬದಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 6 ರವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಅನ್ನು



DW1 ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು DW.2 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು Ex.D.1 ರಿಂದ 33 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬದಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು.

6. ವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 6ರ ಪರ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಕೀಲರ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.



7. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ; ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧ : ಹೌದು
ಆಶ್ ನಂ.೨ : ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಚಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ ೩ : ದೃಢವಾದ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ
೪ ರಲ್ಲಿ : ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೫ : ಭಾಗಶಃ ದೃಢೀಕರಣ
ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೬ ರಲ್ಲಿ : ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ
ಪ್ರಕಾರ

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ;

ಆರ್ ಇ ಎ ಎಸ್ ಒ ಎನ್ ಎಸ್

8. **ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1:- ತಾನು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಸಯ್ಯ @ ಬಸಪ್ಪ 5/೦. ಹನುಮ @ ಹನುಮಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದು ವಾದಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ. ಅವರ ತಂದೆ ೨೦ ಎಕರೆ ೧೧ ಗುಂಟೆ ಅಳತೆಯ ಸೈ.ನಂ.೩೫/೩ ರ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು 20 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಅಳತೆಯ ಸೈ.ನಂ.35/3 ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕರಾದರು. ಅವರು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಲಿಂಗಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಎಂಬಾತನ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ 11 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ**



ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ತಲಾ 07 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟಾ ಮತ್ತು 04 ಎಕರೆ 08 ಗುಂಟಾ. ಅವನು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, PW.1 ರಿಂದ 3 ಇಂಚು



ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಯಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಗಳು ವಾದದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು.

9. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 16.07.1985 ರಂದು ವಾದಿಯು ಸ್ವತಃ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಿದನು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ರ ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ವಾದನು ನಿರ್ವಿವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

10. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯು ಹನುಮಪ್ಪ ಬೇಗರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ವಾದಿಯ ತಂದೆ. ಹನುಮಪ್ಪನ ಮರಣದ ನಂತರ, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಹುಳಿಗೆಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ವಾದಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿಗೆಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.1 ತನ್ನ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾದಿಯು ಮತ್ತು ಹುಳಿಗೆಪ್ಪ ಸಹೋದರರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಹುಳಿಗೆಪ್ಪ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಧನರಾದರು. ಹುಳಿಗೆಪ್ಪನ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ಏಕೈಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ವಾದಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.1 ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನ



ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹುಲಿಗೆಪ್ಪನ ಮರಣದ ನಂತರ, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾಲು ವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ವಾದಿಯು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕನಾದನು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು



ಹುಲಿಗೆಪ್ಪನ ಮರಣದ ನಂತರ ವಾದಿಯು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನಾದನು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

11. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಅವಲೋಕನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಾದಿಯು ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಆಡಂಬರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಾದಿಯು ಸ್ವತಃ ಚಂದಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಾದಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಚಂದಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು Ex.D.11 ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾದಿಯು ಸ್ವತಃ ಚಂದಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತೇನೆ.

12. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವಾದಿಯ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಂದಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, DW.1 ತನ್ನ ಅಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಎಂದು ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. DW.1 ರ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಅವನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವಾದಿಯ ತಂದೆ



ಸಹೋದರರಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ರ ವಾದವು ಅವನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವಾದಿಯ ತಂದೆ ಸಹೋದರರು ಎಂಬ ವಾದವು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.



13. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ರ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಕೀಲರು ವಾದದಲ್ಲಿ ಉದಾ.ಡಿ.11 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಾದಿಯು ಸ್ವತಃ ಚಂದಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಚಂದಪ್ಪ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದನು. ರೂಪಾಂತರ ನಮೂದುಗಳು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು, ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಥಿರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಜಿತ್‌ಎಂಝಿ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು, 2011 ರ ಎಸ್ ಸಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಎಸ್ ಸಿ 802 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ;

"ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕಾನೂನಿನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೂಪಾಂತರ ನಮೂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ನಮೂದನೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ".

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಿದ್ವಾಂಸ ವಕೀಲರ ಮೇಲಿನ ವಾದಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.



14. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ರ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಕೀಲರು, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ.1 ರ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ವಾದಿಯು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವಾದದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅದು ಹೇಳಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ



ವಾದಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು ಅಥವಾ ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಾದಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ವಾಂಸ ವಕೀಲರ ಈ ವಾದವು ವಾದಿಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

15. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಾದಿಯು ನಿರ್ವಿವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಸ್ವತಃ ವಾದಿ ಸ್ವತಃ ಚಂದಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಉದಾ.ಡಿ.11 ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ನಮೂದನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಂದಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.11ರ ತಂದೆಯಾದ ಚಂದಪ್ಪನ ಪರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲೀಕತ್ವವಿಲ್ಲ. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಂದಪ್ಪನು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಂದಪ್ಪನ ಮರಣಾನಂತರ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಿವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರುವ ವಾದಿಯು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ



ಮಾಲೀಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇರಿಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಾದಿಯು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ, ನಾನು ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ.

16. **ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 2: ಇದು** ವಾದಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ



ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗಿನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಗಳು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಯಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಗಳು ವಾದದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂ.1 ತನ್ನ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. DW.1 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ;

“ವವದ ದವವವ ಅಸಸಯಲಲ ಸವಗಗವಳ ಮವಡಗತಸರಗವವಗ
ನವವವ ಹಹಹಹಗ ಹಸಸಹಹಹಹ ಮವಡದಹದಹವವ ಎದರಹ ನಜ. ಆಗ ವವದ
ಯವವ ಕವರಣಕವಕಗ ಹಸಸಹಹಹಹ ಮವಡಗತಸರಗವವದವಗ ನಮಮನಗನ
ಕಹಹಳದದರಗ ಎದರಹ ನಜ”.

ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂ.1 ರ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು ದಾವೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾದಿಯು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸೇರಿಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ದಾವೆ ಹೂಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಾದಿಯು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

17. **ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 3:** ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಾದಿಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ



ನಂ.1 ರ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 6ರ ವಕೀಲರು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.1 ರಿಂದ 3 ರ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ರ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.1 ರಿಂದ 3 ರ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.



ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 6ರ ವಕೀಲರು, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಾದಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.1 ತನ್ನ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಾದಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಯು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾನು ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೩ ಕ್ಕೆ ಹೌದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ.

18. ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮತ್ತು 5:- ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಯು ತಾನು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು. ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಾದಿಯು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

19. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಆರ್ ಒಆರ್ ಗಳನ್ನು



ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಾದಿಯು ಕೋರಿದನು. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೋರಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಕುಂತಲಾ W/O. ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಕೇರಿ ವರ್ಸಸ್ ಆಂಡನೆಪ್ಪ S/O. ಶಿವಪ್ಪ ಹೊಸಕೇರಿ (RFA No.100178/2021) ನಡುವೆ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೀಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ;



"2. ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ ಅಧ್ಯಾಯ 11, ಅಧಿನಿಯಮದ 136ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ/ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2021 ರ ಯಾವುದೇ ನಮೂದು ಆರ್ ಎಫ್ ಎ ಸಂಖ್ಯೆ 100178 ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 135 ರ ನಿಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರುವುದು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅಂತಹ ಡಿಕ್ರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

13. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ



ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡದೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ದಾವೆ ಹೂಡುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ 135ನೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ 135ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಪರಂತುಕವು ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.



ನಮೂದುಗಳ ಅನೂರ್ಜಿತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 135 ಅನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಾದಿಯು ಕೋರಿದಂತೆ ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಆರ್ ಒಆರ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

20. **ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6:- ವಿವಾದ** ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇನೆ:

ಒ ಆರ್ ಡಿ ಇ ಆರ್

ವಾದಿಯ ದಾವೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಭಾಗಶಃ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ವಾದಿಯನ್ನು ದಾವೆಯ



ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದಾವೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಾದಿಯ
ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಕ್ರಿ ರಚಿಸಿ.



(ಸ್ವೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಕಲು ಮಾಡಿ,
ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ನಂತರ ಜೂನ್ 1, 2024 ರಂದು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು
ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ).

(ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತ ಸಾತ್ವಿಕ್)
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು
ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ, ದೇವದುರ್ಗ.

ANNEXURES

- ವಾದಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ
ಪಟ್ಟಿ: ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-1: ಗಂಗಪ್ಪ S/o. ಬಸಯ್ಯ @
ಬಸಪ್ಪ. ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-2: ನಾಗಪ್ಪ ಪುತ್ರ
ಲಚಮಣ್ಣ .
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.3: ಹನುಮಂತ ಪುತ್ರ ಬಸಪ್ಪ
- ವಾದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ
ಪಟ್ಟಿ: ಉದಾ.ಪಿ-1 ರಿಂದ 3 : ಹಕ್ಕುಗಳ
ದಾಖಲೆಗಳು.
ಉದಾ: ಪುಟ 4 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ : ರೂಪಾಂತರಗಳು.
ಉದಾ.ಪಿ-7 : ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ
182/2019.
ಉದಾ.ಪಿ-8 : ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ
ಉದಾ.ಪಿ -9 : ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.



3. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 6ರ ಪರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-1 : ಹನುಮಂತ S/o. ಲೇಟ್.
ಚಂದಪ್ಪ . ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-2 : ಖಜಯ್ಯ ಪುತ್ರ
ರಮಣ್ಣ .
ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-3: ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಸಬ್ ಸ್/ಒ
ಜಿಂಗಲೆ ಸಬ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-4 : ಮಹೇಬೂಬ್
ಅಲಿ ಪುತ್ರ ಚಂದಾಸಾಬ್ .



4. ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 6ರ ಪರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ
ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
Ex.D.1 : ನನಗೆ ದಡಾರ
ಬಂದಿತು. ಉದಾ.2ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ :
ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ.
Ex.D.10 ರಿಂದ 13 :
ರೂಪಾಂತರಗಳು.
ಉದಾ.14 ರಿಂದ 33 ರವರೆಗೆ : ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ.

(ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತ ಸಾತ್ವಿಕ್)
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು
ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ, ದೇವದುರ್ಗ.

ಹನುಮಂತ
ಸಾತ್ವಿಕ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ